PUTUSAN

Nomor 2074/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Suprian Alias Rian;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 27 Juni 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Platina 4 Lingk 10 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan;

Terdakwa Suprian Alias Rian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2074/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2074/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIAN Als RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIAN Als RIAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram
   - 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa SUPRIAN ALIAS RIAN pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Suprian Alias Rian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung menuju ketempat yang dimaksud dan setibanya di Jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melihat terdakwa bersama dengan saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim (masing-masing saksi tersebut berkas diajukan secara terpisah) sedang duduk di teras rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung mengamankan terdakwa Suprian alias rian, saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim dimana pada saat saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penangkapan, terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan terhadap saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan uang tunai sejumlah 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Dimas Suhendra alias Dimas sedangkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana saksi Nursalim alias salim.

- Bahwa Ketika diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan yang ditemukan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Dimas Suhendra alias dimas dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/VIII/POL-10009/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang ditimbang oleh IVO SARAGIH Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE Nik.P.79032 selaku Manajer cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 4967/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa SUPRIAN ALIAS RIAN pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M.Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Suprian Alias Rian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung menuju ketempat yang dimaksud dan setibanya di Jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melihat terdakwa bersama dengan saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim (masing-masing saksi tersebut berkas diajukan secara terpisah) sedang duduk di teras rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung mengamankan terdakwa Suprian alias rian, saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim dimana pada saat saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penangkapan, terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan terhadap saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Dimas Suhendra alias Dimas sedangkan 5 (lima) buah plastik klip bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana saksi Nursalim alias salim.

- Bahwa Ketika diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan yang ditemukan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Dimas Suhendra alias dimas.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/VIII/POL-10009/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang ditimbang oleh IVO SARAGIH Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE Nik.P.79032 selaku Manajer cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 4967/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di jalan plantina 4 linngkungan 10 kel titi papan kec. Medan deli kota medan tepatnya di teras rumah ibu LASTRI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan teman kerja saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya di runcingkan (disita dari SUPRIAN alias RIAN) kemudian 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) (disita dari DIMAS SUHENDRA alias DIMAS) kemudian 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) (disita dari NURSALIM ALIAS SALIM).
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian sedang melakukan observasi di kel. Titi papan kec. Medan deli kota medan kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti para saksi bawa ke Polres Pelabuhan Beawan guna proses hukum selanjutnya;

2. Saksi Bambang Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di jalan plantina 4 linngkungan 10 kel titi papan kec. Medan deli kota medan tepatnya di teras rumah ibu LASTRI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan teman kerja saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya di runcingkan (disita dari SUPRIAN alias RIAN) kemudian 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) (disita dari DIMAS SUHENDRA alias DIMAS) kemudian 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang sejumlah Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) (disita dari NURSALIM ALIAS SALIM).

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian sedang melakukan observasi di kel. Titi papan kec. Medan deli kota medan kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti para saksi bawa ke Polres Pelabuhan Beawan guna proses hukum selanjutnya;

3. Saksi Rainbat Aris P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di jalan plantina 4 linngkungan 10 kel titi papan kec. Medan deli kota medan tepatnya di teras rumah ibu LASTRI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan teman kerja saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya di runcingkan (disita dari SUPRIAN alias RIAN) kemudian 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) (disita dari DIMAS SUHENDRA alias DIMAS) kemudian 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) (disita dari NURSALIM ALIAS SALIM).
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian sedang melakukan observasi di kel. Titi papan kec. Medan deli kota medan kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti para saksi bawa ke Polres Pelabuhan Beawan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan platina 4 lingkungan 10 kel titi papan kec. Medan deli kota medan tepatnya diteras rumah ibu LASTRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari polres pelabuhan belawan dan yang ikut ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya di runcingkan (disita dari SUPRIAN alias RIAN) kemudian 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) (disita dari DIMAS SUHENDRA alias DIMAS) kemudian 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) (disita dari NURSALIM ALIAS SALIM);
- Bahwa ada, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang lainnya.
- Bahwa narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual kepada pembeli.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama DIMAS SUHENDRA.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sejak tanggal 04 agustus tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram
- 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota kepolisian polres pelabuhan belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Suprian Alias Rian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di Jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melihat terdakwa bersama dengan saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim (masing-masing saksi tersebut berkas diajukan secara terpisah) sedang duduk di teras rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung mengamankan terdakwa Suprian alias rian, saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim;
- Bahwa dimana pada saat saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penangkapan, terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri.;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan terhadap saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Dimas Suhendra alias Dimas sedangkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana saksi Nursalim alias salim.
- Bahwa Ketika diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan yang ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Dimas Suhendra alias dimas dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/VIII/POL-10009/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang ditimbang oleh IVO SARAGIH Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE Nik.P.79032 selaku Manajer cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 4967/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Suprian Alias Rian yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa Supriani Als Rian tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3 Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Suprian Alias Rian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di Jalan Platina 4 Lingk 10 Titi papan Kec. Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melihat terdakwa bersama dengan saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim (masing-masing saksi tersebut berkas diajukan secara terpisah) sedang duduk di teras rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar langsung mengamankan terdakwa Suprian alias rian, saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim;
- Bahwa dimana pada saat saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penangkapan, terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri.;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi M. Syafii, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar melakukan penggeledahan terhadap saksi Dimas Suhendra alias Dimas dan saksi Nursalim alias salim dan ditemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Dimas Suhendra alias Dimas sedangkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana saksi Nursalim alias salim.

- Bahwa Ketika diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan yang ditemukan di lantai teras rumah tepatnya di depan terdakwa berdiri adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Dimas Suhendra alias dimas dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/VIII/POL-10009/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang ditimbang oleh IVO SARAGIH Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE Nik.P.79032 selaku Manajer cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 4967/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriani Als Rian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) buah pipet platik yang ujungnya di runcingkan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Sulhanuddin., S.H., M.H ,sebagai Hakim Ketua, Asad Rahim Lubis, S.H., M.H ,dan Martua Sagala, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asad Rahim Lubis, S.H., M.H Sulhanuddin, S.H.,M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)